

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1063/2532

นาง ภัทรพร จูภาวัง
พันเอก เสวตร กุศล วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118

โจทก์และจำเลยต่างมอบอำนาจให้ ส. เป็นผู้ไปทำหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินพิพาท ส. ได้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทำสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดินแล้วสัญญาขายฝากที่ทำขึ้นย่อมเป็นนิติกรรมที่โจทก์จำเลยมีเจตนาให้มีผลผูกพันกันตามสัญญา มิใช่มีเจตนาอำพรางแต่อย่างใด จำเลยจะอ้างว่ามีเจตนาอำพรางสัญญาจำนองหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจดทะเบียนขายฝากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 7 โฉนด ไว้แก่โจทก์ในราคา 5,200,000 บาท กำหนดไถ่คืนภายใน 2 ปีจำเลยมิได้นำเงินมาไถ่คืนภายในกำหนดโจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขอให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้ามเกี่ยวข้องต่อไป ให้ใช้ค่าเสียหาย 3,000,000 บาทแก่โจทก์ และให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละบาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า สัญญาขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาจำนองที่ตกลงกันให้จำเลยจำนองที่ดิน 7 โฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันเงินที่จำเลยกู้ยืมโจทก์ จำนวน 3,800,000 บาทกับดอกเบี้ย 1,400,000 บาท สัญญาขายฝากจึงไม่ผูกพันโจทก์และจำเลยโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และไม่ได้ได้รับความเสียหายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ 714,999.99 บาทและค่าเสียหายอัตราเดือนละ 50,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่า "...เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2520 จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินรวม 7 โฉนด ที่ดินโฉนดที่ 543,46248,11619,11620,11621,11622 และ 11623 แขวงสามเสนใน(บางซื่อ ฝั่งใต้) เขตดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้กับโจทก์มีกำหนด 2 ปี เป็นจำนวนเงิน 5,200,000 บาทในการทำหนังสือสัญญาขายฝากและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้อยโทสมาน เกษรอินทร์ เป็นผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจจัดการแทนโจทก์จำเลย ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.12 จ.16 และ จ.17 ครบกำหนดตามสัญญาขายฝาก จำเลยไม่ได้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ที่จำเลยฎีกาว่าสัญญาขายฝากที่พิพาทระหว่างโจทก์จำเลยเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาจำนอง

ที่ดินนั้น จำเลยเบิกความว่าได้จำนองที่ดินไว้กับธนาคารเอเซียและถูกฟ้องบังคับจำนอง ต่อมาพันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ รับจะนำเงินมาให้เพื่อชำระหนี้ธนาคาร และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2520 พันตรีสมาน ศรีศรีอินทร์ ได้นำเช็คเชียร์เช็คจำนวนเงิน 3,800,000 บาทส่งจ่ายในนามของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 มาให้จำเลยชำระหนี้แก่ธนาคารและไถ่ถอนจำนองเมื่อได้โฉนดมา จำเลยจึงได้มอบโฉนดพร้อมกับทำหนังสือมอบอำนาจให้พันตรีสมาน ไปทำสัญญาจำนองที่ดินกับโจทก์ พันตรีสมาน ศรีศรีอินทร์เบิกความว่า เมื่อได้รับโฉนดและหนังสือมอบอำนาจจากจำเลยแล้ว ได้นำไปมอบให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามหนังสือสัญญาขายฝากที่พิพาทปรากฏว่า ร้อยโทสมาน เกษรอินทร์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์จำเลยไปทำหนังสือสัญญาขายฝากที่พิพาทมีกำหนด 2 ปี ตามเอกสารหมายเลข 12 และหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 16 จ.17 นายสะอาด ชมนบุญ เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งรับจดทะเบียนสัญญาขายฝากเบิกความว่า ก่อนจดทะเบียนเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเรื่องราวการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้วพยานได้สอบถามได้ความว่า จำเลยมีความประสงค์ขายฝากที่พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่โจทก์ และได้ตรวจลายมือชื่อผู้มอบอำนาจแล้วถูกต้องจึงได้รับจดทะเบียนให้ตามสัญญาขายฝาก เอกสารหมายเลข 12 พังได้ว่า ร้อยโทสมาน เกษรอินทร์ หรือ พันตรีสมาน ศรีศรีอินทร์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์จำเลยได้ไปขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทำสัญญาขายฝากที่พิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดิน สัญญาขายฝากตามเอกสารหมายเลข 12 เป็นนิติกรรมที่โจทก์จำเลยมีเจตนาให้มีผลผูกพันกันตามสัญญา มิได้มีเจตนาอำพรางสัญญาจำนองแต่อย่างใด ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทไม่มีสิทธิขับไล่และเรียกค่าเสียหายนั้นเมื่อจำเลยไม่ได้ใช้สิทธิไถ่คืนภายในกำหนดสัญญาขายฝากกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทตามสัญญาขายฝากยังคงเป็นของโจทก์อยู่ โจทก์จึงมีสิทธิขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลย..."

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ